

0000266-17.2016.8.26.0619

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: TAIANA HORTA DE PADUA PRADO

Comarca: Taquaritinga

Foro: Foro de Taquaritinga

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 02/05/2022

... Conhecido por vários delitos, inclusive tráfico, furto. Identificaram-no pelas características, por ser baixinho, jeito de andar, sendo calvo. Como é muito conhecido, identificá-lo foi muito fácil. Viram-no duas vezes, ele passando uma primeira vez, olhando , e depois voltando e pegando a bicicleta.

O réu disse que na época trabalhava em serralheria próximo do local, morava no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taquaritinga

Foro de Taquaritinga

2ª Vara

Rua Duque de Caxias, 267, Taquaritinga-SP - cep 15900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às18h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0000266-17.2016.8.26.0619 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000266-17.2016.8.26.0619

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 515/2015 - Delegacia de Polícia de Taquaritinga

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAQUIM PEREIRA DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). TAIANA HORTA DE PADUA PRADO

Vistos.

Trata-se de ação penal pública movida pelo MPSP em face de JOAQUIM PEREIRA DE SOUZA. Segundo consta na denúncia, na tarde de 04 de outubro de 2015, na Avenida Adamo Lui, Vila Buscardi, em Taquaritinga/SP, o denunciado teria subtraído uma bicicleta elétrica, marca Scoot, preta, avaliada em R\$ 2.350,00. Denunciado como incurso nas penas do artigo 155, caput do Código Penal.

Decisão recebe a denúncia (fl. 82) em 01/11/2016.

Citado o réu por edital (fl. 129), suspenso o feito e a prescrição em 09/01/2019 (fl. 140).

Citado pessoalmente (fl. 195). Revogada a suspensão em 08/11/2021 (fl. 203).

Resposta à acusação (fl. 200).

Certidões de antecedentes (fls. 241/258; 259/261).

Designada audiência de instrução e julgamento, realizada.

Em alegações orais, a acusação pleiteia a condenação. A defesa, por sua vez, a

absolvição.

É o relatório. Fundamento e decido.

Em juízo ouviu-se o seguinte:

A vítima Valter Cavalcante estacionou para ir na casa da irmã, entrou, fechou o portão, quando voltou ela não estava mais no local. Não se recorda quanto tempo ficou na casa, mas não foi muito. Fez o BO, na barraca de lanches tem câmera, a dona mostrou, viu o ladrão, mas não reconheceu quem era. Investigador levou magens para delegacia. Era uma motocicleta elétrica, tinham 2350,00, não a encontraram. Era de manhã. A rua não tinha movimento porque era muito cedo. Acha que a chave estava com ele. O rosto não dava para ver, mas viu que era um homem. Não eram muito boas as imagens.

O policial civil aposentado José Eduardo Márcico disse que identificaram o Bobo porque era muito conhecido dos meios policiais e, pelas imagens que viu, era possível de acordo com o que viam, dizer que era ele, não ficou com nenhuma dúvida. Em diligência, chegou a falar com ele, que negou, mas disse que sabia com quem estava a bicicleta furtada e que iria devolver, mas não o fez. Conhecido por vários delitos, inclusive tráfico, furto. Identificaram-no pelas características, por ser baixinho, jeito de andar, sendo calvo. Como é muito conhecido, identificá-lo foi muito fácil. Viram-no duas vezes, ele passando uma primeira vez, olhando, e depois voltando e pegando a bicicleta.

O réu disse que na época trabalhava em serralheria próximo do local, morava no Micali, quando chegou do almoço o investigador Marcio disse que estava sendo acusado de furto de bicicleta, que estava escondida na mata, ele negou, mas ele disse que tinha câmera, mas desconhece. Não era caminho de sua casa ao trabalho passar por esta avenida. Na época morava em Taquaritinga, morou por 25 anos em Taquaritinga. No trabalho às 7h entrava, ia a pé trabalhar. Ele disse que alguém viu que ele estava com bicicleta, mas ele negou, mas disse que iria procurar o paradeiro da bicicleta, porque conhecia muita gente. Tem 1,62 cm. Tem 55 anos, mora em Iacanga. Confirma que estava em uma época de drogas, era conhecido dos meios policiais por estar se envolvendo em outros delitos.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 4/5), relatório de investigação (fl. 6), imagens de câmera que foram utilizadas pela polícia investigativa (fls. 7/10); auto de avaliação indireta (fl. 23) e, por fim, o depoimento do policial civil e da vítima. A autoria é inconteste.

Por mais que o réu tenha dito que não furtou a motocicleta, que não passava pela avenida para seu trabalho, confirma que viveu em Taquaritinga por 25 anos, no mínimo, sendo que, naquela época, era conhecido dos meios policiais porque estava envolvido com drogas, confirmando que cometia delitos para suprir seu vício. E foi neste sentido o depoimento do ilibado policial civil aposentado, que disse ser o réu muito conhecido dos meios policiais, com características marcantes, de modo que tem certeza absoluta que foi ele o furtador, de acordo com o que viu nas imagens da câmera que filmou a ação delitiva.

Inconteste o furto da motocicleta pela manhã, logo cedo, em rua não movimentada. Recuperando imagens de câmeras, a vítima disse que o furtador era um homem e que não era possível ver seu rosto. Porém, o policial disse que pode perceber que o homem que levou a motocicleta passou por ela e depois voltou, podendo reparar com atenção em suas características físicas. Portanto, não foi o réu identificado por sua face, mas por ser calvo, por ser baixo (ele confirmou ter apenas 1,62 metros de altura), por ser conhecido dos meios policiais.

Embora as imagens que temos no feito não sejam boas (fls. 7/9), elas foram vistas com cores, ao vivo, com movimento, pelo policial, que atestou em juízo, sem dúvida, ter identificado o réu furtando o veículo. Percebe-se, assim, que não se deu a imputação por mero reconhecimento fotográfico, foi realizada investigação policial, que, na época, bem identificou o réu.

Outrossim, a narrativa do réu para o policial, de que sabia quem tinha levado a motocicleta e que a levaria de volta, e hoje em juízo, de que não furtara, mas estando sendo a ele imputado o furto, procuraria quem o fez, pois conhecia muitas pessoas, é indicativa de que algo a mais tinha a temer. Não havendo razão a duvidar do depoimento do policial, tenho que a condenação é medida que se impõe.

Reconhecida a existência do tipo penal previsto no art. 155 do Código Penal, porque presente o verbo nuclear do tipo, ausentes excludentes de ilicitude e de culpabilidade, não extinta a punibilidade, passo a dosar as penas na forma dos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Quanto à fixação da pena base, na forma do art. 59 do CP, o réu apresenta maus antecedentes (fl. 256, exec. 7013555-10.2003.8.26.0050; fl. 257, exec. 7000848-80.2006.8.26.0510). Assim, aumento a pena base em 1/6 e fixo-a em 1 ano e 2 meses de reclusão e ao pagamento de 11 dias-multa.

Ausente atenuante, presente a agravante da reincidência (fl. 259, proc. 0003572-96.2013.8.26.0619), agravo a pena-base em 1/6 e fixo a pena intermediária em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 12 dias-multa. Ausentes causas de diminuição e de aumento, fixo a pena definitiva a ser cumprida pelo acusado a pena intermediária.

- Do regime inicial: Nos termos do art. 33, sendo o acusado reincidente e portador de maus antecedentes, aplica-se o regime inicial semiaberto.

- Da substituição da pena: Por fim, tendo em vista a extensa folha de antecedentes e reincidência específica, impossível substituição da pena privativa de liberdade (art. 44, incisos II e III do Código Penal), ou mesmo o deferimento da suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal), que não se mostram suficientes à reprovação da conduta.

Dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva movida pelo Ministério Público em face de JOAQUIM PEREIRA DE SOUZA, qualificado nos autos, para condená-lo à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, como incurso nas penas do artigo 155, caput, do Código Penal.

- Disposições finais:

Concedo o direito de recorrer em liberdade.

Nos termos do art. 804 do CPP, condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, ficando, entretanto, suspensa, condicionada a exigibilidade ao disposto no artigo 98, parágrafo 3º do Código de Processo Civil.

Tendo em vista não ter havido discussão específica e pedido no curso do processo, deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração (CPP, art. 387, inciso IV).

Incide no caso o efeito genérico da condenação contido no inciso I do art. 91 do CP, não incidindo quaisquer dos específicos (CP, art. 92).

Declaro a suspensão dos direitos políticos do sentenciado, observado o art. 15, inciso III, da Constituição da República.

Expeça-se certidão de honorários advocatícios ao advogado, caso nomeado, desde já, nos termos do convênio OAB/Defensoria.

A unificação de penas (caso haja outras condenações) será apreciada na fase de execução, na forma do art. 66, inciso III, alínea "c", primeira figura, da LEP.

Após o trânsito em julgado:

(-) Oficie-se ao juízo eleitoral do local do domicílio do sentenciado comunicando a suspensão dos direitos políticos e possível inelegibilidade futura;

(-) Extraiam-se cópias, a serem remetidas pelo correio, para encaminhamento às vítimas, ou sendo o caso, aos familiares;

(-) Comunique-se o desfecho da ação penal ao Instituto de Identificação Ricardo

Gumbleton Daunt (IIRGD);

(-) Expeça-se guia de recolhimento definitiva para execução da pena, observadas as exigências legais.

(-) Nada havendo a ser tratado, regularizem-se e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se e Cumpra-se. Dada ciência pessoal ao MP.

Taiana Horta de Pádua Prado

Juíza de Direito

Taquaritinga, 02 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA